

職災典型案例摘要集

資料性質：教學參考；以 5 類事故各 3 個典型情境，呈現雇主義務與勞工權益的對應關係。

資料來源：彙整自職業安全衛生署案例宣導、勞保局 FAQ、勞動部職業傷病審查準則。

A001 通勤事故

案例 1：上班途中遭追撞致腰椎受傷

情境：張小姐 36 歲，於某公司擔任會計。某日上午 7:50

騎機車前往公司途中，遭酒駕汽車追撞，送醫診斷為腰椎第 3、4 節壓迫性骨折，需住院手術並請假休養 3 個月。

認定要旨：視為通勤職災（職業傷病審查準則§17）。雇主依勞基法§59

應給付醫療補償、原領工資補償；勞工得申請災保法傷病給付（第 4 日起按平均日投保薪資計算）。

人資端應採取行動：

- 備齊診斷證明書、工資清冊
- 按月給付原領工資至醫療終止
- 通報職災保險局（非重大職災，無 8 小時通報義務）

勞工端可主張權益：

- 備齊診斷證明書、職業傷病給付申請書、上下班事故陳述書
- 5 年內向勞保局申請傷病給付
- 可同步申請醫療給付

案例 2：下班順道托兒所接送途中跌倒

情境：李先生下班後騎機車前往幼兒園接小孩，途中遇雨路滑跌倒，左手腕骨折。

認定要旨：順道接送子女屬日常生活必需（職業傷病審查準則§17 第 2 款），仍認定為通勤職災。

人資端應採取行動：

- 給付醫療補償、原領工資補償

勞工端可主張權益：

- 備齊文件向勞保局申請傷病給付

案例 3：下班繞道飲酒後返家途中事故（不予認定）

情境：王先生下班後與同事飲酒 2 小時，深夜獨自騎車返家途中自摔受傷。

認定要旨：脫逸日常應經途中且非日常生活必需（審查準則§18），不認定為通勤職災。

人資端應採取行動：

- 雇主無職災補償義務，但仍可申請普通傷病給付（非職災）

勞工端可主張權益：

- 可申請勞保普通傷病給付（給付天數較少、起算日不同）

A002 工地墜落

案例 1：未架設安全網之高處墜落致死

情境：某營造廠承包大樓外牆作業，未架設安全網，工人陳先生於 5 樓鷹架施工時失足墜落送醫不治。

認定要旨：重大職業災害（死亡）。雇主違反職安法§6（未提供必要安全衛生設施）+ §37（重大職災 8 小時通報義務）。

人資端應採取行動：

- 8 小時內通報勞動檢查機構（勞動部職業安全衛生署所屬）
- 保留現場待調查
- 依勞基法§59 給付死亡補償（5 個月平均工資+40 個月喪葬費）
- 災保法死亡給付由勞保局核發予遺屬
- 可能面臨刑事追訴（職安法§40：1 年以下徒刑或併科 18 萬罰金）+ 行政罰鍰 3-30 萬

勞工端可主張權益：

- 遺屬備齊死亡證明、戶籍資料、遺屬證明文件
- 5 年內向勞保局申請死亡給付（喪葬津貼 5 個月+遺屬年金/一次金）
- 另可向雇主請求民事賠償

案例 2：物件砸傷送醫住院

情境：工地起重機吊掛之鋼樑滑落，砸中下方作業員李先生左肩，送醫診斷為左鎖骨骨折，住院 7 天。

認定要旨：屬重大職災（罹災 1 人以上需住院）。職安法§37 8 小時通報。

人資端應採取行動：

- 8 小時內通報
- 現場保留
- 給付醫療與工資補償
- 罰鍰 3-30 萬

勞工端可主張權益：

- 申請災保傷病給付（5 年時效）

案例 3：派遣作業員墜落（連帶責任）

情境：派遣公司 A 派劉先生至營造商 B 工地，劉於 B 工地高處墜落骨折住院。

認定要旨：派遣事業單位 A 與要派單位 B 對職災補償連帶負責（勞基法§63-1）。重大職災通報義務由 B（要派、實際雇主）為之。

人資端應採取行動：

- A、B 雙方共同對劉先生負勞基法§59 補償責任
- B 為實際工作場所，須通報

勞工端可主張權益：

- 可向 A 或 B 任一請求補償；申請災保給付不影響

A003 搬運受傷

案例 1：物流司機搬運貨物腰椎拉傷

情境：黃先生為物流司機，於配送途中獨自搬運 35 公斤貨物時腰部劇痛，送醫診斷為椎間盤突出，請假休養 6 週。

認定要旨：工作中發生之傷害屬職業傷害（職業傷病審查準則§3）。雇主依勞基法§59 給付補償。

人資端應採取行動：

- 給付醫療補償與 6 週原領工資補償
- 檢討單人搬運重物之安全衛生設施（職安法§6）

勞工端可主張權益：

- 申請災保傷病給付
- 嚴重者可申請失能給付

案例 2：超商夜班店員搬箱滑倒

情境：店員許小姐夜班搬箱時於濕滑地面跌倒，左膝韌帶撕裂。

認定要旨：職業傷害；雇主未告示防滑與適當清掃，可能違反職安法§6 與設施規則。

人資端應採取行動：

- 給付補償；改善清潔流程與防滑設施
- 若失能達等級可能延伸失能補償義務

勞工端可主張權益：

- 醫療給付 + 傷病給付，視復原情形評估失能給付

案例 3：派遣作業員協助搬運機台受傷

情境：派遣勞工協助雇主廠房內搬運機台時，機台傾倒壓傷右腿。

認定要旨：派遣與要派連帶補償（勞基法§63-1）。

人資端應採取行動：

- 雙方連帶負補償責任

勞工端可主張權益：

- 申請災保傷病/失能給付

A004 化學品暴露

案例 1：電鍍廠勞工長期接觸鎳鹽致皮膚炎

情境：電鍍廠作業員張先生工作 4 年後皮膚出現嚴重接觸性皮膚炎，職業醫學科醫師認為職業病。

認定要旨：屬災保法所定職業病。雇主未依職安法§20 實施特殊作業健康檢查，違反職安法。

人資端應採取行動：

- 給付醫療與工資補償（勞基法§59）
- 改善作業環境通風 + 個人防護具（職安法§6）
- 未實施特殊健檢罰 3-15 萬

勞工端可主張權益：

- 備齊診斷證明、職業病職歷報告書
- 向勞保局申請職業病醫療給付與傷病給付
- 若退保 1 年內仍可申請（災保法§78）

案例 2：清潔工受混合化學品蒸氣中毒急診

情境：清潔工誤將兩種清潔劑混合產生氯氣，吸入後咳嗽嘔吐送急診。

認定要旨：急性職業性中毒。雇主未提供 SDS（安全資料表）與危害告知，違反職安法§10。

人資端應採取行動：

- 立即送醫並給付補償
- 提供 SDS、加強危害告知教育訓練

勞工端可主張權益：

- 申請災保醫療給付

案例 3：噴漆工長期暴露於有機溶劑致肝功能異常

情境：汽車噴漆工葉先生工作 8 年，定期健檢發現肝功能異常，職醫科認為有機溶劑暴露導致。

認定要旨：職業病；雇主未實施作業環境監測與特殊健檢，違規。

人資端應採取行動：

- 醫療補償 + 工時調整 + 環境監測
- 罰鍰 3-15 萬

勞工端可主張權益：

- 職業病給付 + 失能評估

A005 過勞

案例 1：工程師連續 6 個月每月加班破百小時致心肌梗塞

情境：韓先生為軟體公司工程師，連續 6 個月每月加班超過 100 小時，某日上班途中心肌梗塞猝死，年僅 38 歲。

認定要旨：符合「職業促發腦血管及心臟疾病認定參考指引」過負荷標準。屬職業病。屬重大職災（死亡），雇主應 8 小時內通報。

人資端應採取行動：

- 8 小時內通報
- 提供完整出勤紀錄（勞基法§30 應保存 5 年；未提供罰 2-100 萬）
- 依勞基法§59 給付死亡補償（5+40 個月薪資）
- 另可能違反勞基法§32 工時上限規定

勞工端可主張權益：

- 遺屬申請災保死亡給付（喪葬津貼 5 個月+遺屬年金）
- 另可民事訴訟請求賠償

案例 2：客運司機輪班過長致腦中風

情境：客運司機馬先生因輪班過長且休假不足，某次出車前突發腦中風，住院 3 個月後失能（左半身偏癱）。

認定要旨：過勞職業病；達失能 5 等級。

人資端應採取行動：

- 給付醫療、工資、失能補償；改善排班

勞工端可主張權益：

- 失能給付 + 生活津貼

案例 3：醫護人員夜班輪值致猝死（待認定）

情境：醫院夜班護理師輪值後返家睡眠中猝死，家屬主張過勞。

認定要旨：依職業促發認定指引比對工時與壓力負荷；若符合即認定為職業病；勞動部得介入認定。

人資端應採取行動：

- 8 小時內通報重大職災（死亡）
- 提供出勤紀錄與輪班資料

勞工端可主張權益：

- 遺屬申請職災死亡給付，必要時可向勞動部申請職業病鑑定